

Cours magistral

*collection dirigée par
Michèle-Laure Rassat et Gabriel Roujou de Boubée*

Institutions administratives et juridictionnelles



Michèle-Laure RASSAT

Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES

Patricia LEMOYNE DE FORGES



Organisations administratives et juridictionnelles

Thème 0 : Introduction générale

Organisation = les règles de fonctionnement de la justice sont définies à l'avance (état de droit). Cependant il est impossible de définir à l'avance toutes les règles.

Institutions = Stabilité / pérennité. Qlqch qui dure = processus (processus d'institutionnalisation) qui va permettre de séparer, distinguer. -> Le pouvoir n'est plus censé être personnel. On dissocie le pouvoir des personnes physiques. Le pouvoir qui s'incarne dans des institutions qui s'incarnent dans des personnes.

Administratif = pour qu'un Etat fonctionne il lui faut plusieurs séries d'institutions (au moins 3 : les politiques, les administratives et les juridictionnelles). /

* Les institutions politiques ne sont pas traitées dans ce cours mais dans le cours de droit constit, cependant elles sont quand même évoquées dans ce cours car certaines des institutions politiques sont aussi des instit administratives /. On évoquera les fonctions administratives du chef de l'Etat, du premier ministre etc.

* Les institutions administratives sont des institutions qui exécutent, mettent en oeuvre. Il y a une pluralité d'institutions administratives en France. Il y a plusieurs niveaux d'administration, et plusieurs catégories. Dans chaque catégorie il y a d'autres catégories.

* Les institutions juridictionnelles renvoient à ce que l'on appelle la justice = ensemble des institutions compétentes pour « dire le droit ». Cela consiste par exemple à trancher de façon définitive des conflits (des litiges, des conflits). La justice ne fait pas que trancher des litiges, elle n'a pas que des compétences juridictionnelles, elle peut constater, (adopter un enfant, se marier etc ne constituent pas un litige mais est géré par la justice). Elle peut aussi régler, à l'amiable ou non, amener des individus à négocier etc (conseil des prud'hommes par exemple).

Attention, les mots juridictionnel et judiciaire sont différents. Les institutions judiciaires ne constituent qu'une partie des institutions juridictionnelles.

Les juridictions administratives jugent en principe du droit public (mais peuvent appliquer du droit privé).

Il y'a d'autres juridictions en France, tel que le Conseil Constitutionnel, etc.

En principe, les institutions sont désignées sous le vocable d'institutions publiques. Des institutions qui relèvent initialement d'un Etat. Mais on peut valablement constater l'existence d'institutions au dessus des Etats (supra-étatique ou inter-étatique, comme l'ONU). Enfin, on peut valablement constater l'existence d'institutions infra-étatique (aux US, en Allemagne, il y'a des institutions locales qui font et appliquent des lois locales)

CM2 : Absente, cour de Satine

Thème 1 : Le cadre traditionnel des institutions : l'Etat

* Origines et évolutions des Etats en général et de l'Etat français en particulier

Approche minimaliste de l'Etat = forme moderne d'organisation de la vie en société, elle n'est pas forcément présente partout.

Avant, nos ancêtres vivaient dans de petites sociétés, pas plus d'une soixantaine de personnes (ils n'étaient pas capable de vivre en étant plus nombreux). Ces micro-sociétés tribales se caractérisaient par leur simplicité (chasse, cueille), elles suivaient seulement leurs besoins. Elles ne connaissaient pas de forme particulière d'organisation. Cependant il est probable que certaines personnes exerçaient des fonctions de direction, notamment les femmes.

Avec la révolution cognitive (développement des neurones) nos ancêtres ont pu commencer à coopérer à plusieurs (100, 1 000).

Ensuite, la révolution agricole s'accompagne de la sédentarisation, qui est à l'origine des premières formes de la vie en société. Les civilisations deviennent des organisations stables avec des institutions politiques administratives et juridictionnelles.

Ces premières structures sont peu développée, on les appelle les « **cités-Etats** ». -> se caractérisent par leur homogénéité culturelle, linguistique et religieuse.

=> mais alors quelle est la légitimité de celui qui gouverne ?

Cette dernière est fondée sur des principes religieux?

Après les cités-états viennent les **empires** = Cités-Etats puissantes qui dominent les Cités-Etats voisines.

Se développent alors les institutions car le territoire est plus vaste, cependant leur caractéristique est la diversité (culture, linguistique, religions).

Mais les empires disparaissent au fur et mesure, notamment à cause de leur dilatation (grandeur) car trop de difficultés pour tout gérer.

Ensuite il y a le **Royaume** -> caractérisé par la patrimonialisation du pouvoir. Le monarque à la tête incarne à lui tout seul l'organisation. Il n'y avait pas de biens publics, il y avait un patrimoine, celui du Roi, (il partageait son patrimoine avec des seigneurs locaux) = système féodal. Le lien de soumission politique était un lien de soumission personnel, pas de propriété privé pour les paysans.

Après il y a les **Etats**, pas de date de naissance précise (dépend des endroits) (en France : 1789, en Italie : 1870, etc. Pensent que création des états d'Europe : traités de Westphalie 1648)

=> il y alors la volonté de faire correspondre un Etat à une population « homogène » = Etats-nation (représentant l'Etat moderne). Au départ l'homogénéité = religieuse

Un Etat est caractérisé pas l'idée de nation + centralisation des pouvoirs

* Multiplification du nombre d'Etats lors de la période moderne

A la veille de la Première Guerre Mondiale on compte une trentaine d'Etats

Durant la Seconde Guerre mondiale il y avait environ 50 Etats.

Aujourd'hui, on compte près de 200 Etats.

Pourquoi une telle multiplication ?

Deux suggestions :

- Modele attractif qui semble marcher en occident, inspire les populations africaines, asiatiques, sud américaines, etc
- Volonté de participer à la mondialisation institutionnelle : intégrer des organisations internationales

La deuxième caractéristique des Etats modernes : transformation des Etats. Un Etat doit revêtir certaines qualités, 2 grandes catégories d'Etats : ceux qui le sont et ceux qui le sont pas.

Aujourd'hui, un « vrai Etat » = **Etat-providence** : capable un minimum de nous protéger de l'insécurité intérieure, assurer l'accès aux écoles, aux hopitaux, etc. : fonctions économiques et sociales.

Etat = structure capable d'assurer un certain nombre de missions censées nous apporter du bien être. parmi ses fonctions régaliennes, les providentielles :

Etat de droit = Un Etat dans le quel l'Etat dit le droit et se soumet au droit qu'il a lui même produit, avec une architecture juridictionnelle, pouvoir qui s'incarne dans des personnes élues, répare les dommages qu'il a causé => caractéristiques providentielles et Etat de droit.

Mais elle ne se retrouvent pas partout :

Etat providence = fonctions qu'on attend d'un Etat, capacité à nous rendre un certain nombre de services... se définit par ses fonctions.

Éléments constitutifs de l'Etat :

Les Etats sont très diversifiés.

(Définition consensuelle venant de la convention de Montevideo de 1933 : organisation politique doté de 3 éléments : territoire, population et gouvernement

- il faut donc une assise territoriale (qui doit s'entendre au sens large) : territoire souverain et zones maritimes et aériennes.

- Aspect population = ensemble des personnes qui se retrouvent sur le territoire de manière stable : données démographiques

Elle doit être divisée en plusieurs catégories (étrangers / nationaux = individus qui ont la nationalité = lien juridique de soumission à l'Etat). Le droit de nationalité est le droit fondé sur la discrimination. Ce droit est fondé sur l'idée que cet Etat se fait de sa nation, en France approche assez large (pour le moment...) (sang, sol etc...). Certains Etats ont une conception éthique de la nation (ex. japon).

Suite -

Les formes d'Etats

On classe les Etats en 2, 3 catégories :

- **L'Etat unitaire** = plus nombreux dans le monde, correspondent le plus à l'idée qu'on se fait des Etats, indivisibilité de la souveraineté. Les lois sont les mêmes pour tous sur le territoire. Cette forme correspond à des Etats qui ont essayé de construire une identité nationale forte.

- **Etats fédéral** = Etats dans lequel toutes les lois ne sont pas les mêmes sur tout le territoire, divisibilité de la souveraineté

Ils se construisent de 2 façons : association (canton suisse, les 13 colonies US). Soit fédéralisme par dissociation (Belgique en 1993)

Principes de fonctionnement **Etat fédéral** :

- L'autonomie : d'un Etat à l'autre les lois sont différentes, mais l'autonomie dépend de la façon dont on interprète la Constitution

- La participation : principe selon lequel les entités fédérées participent au fonctionnement de l'Etat fédéral.

- **Etat régional** = état unitaire comme le RU, espace qui se rapproche du fédéralisme mais qui n'ont pas encore franchis l'étape de la fédération.
- **Confédération** ≠ Etat. Association d'Etats souverains qui décident d'exercer ensemble certaines compétences (commerce par exemple)

Thème 2 : l'administration centrale et territoriale

Au lendemain de la Révolution on prend conscience que la centralisation était porteuse de plusieurs inconvénients (éloignement, lourdeur etc), il faut donc répartir certains nombre d'administrations sur le territoire, au niveau local.

Etat unitaire = administration centrale, puissante

Un état (d'une certaine taille) peut fonctionner avec des administrations centrales mais il ne peut pas fonctionner s'il y a pas d'administration locales sur le territoire.

Paragraphe 1 : Administration puissante

L'administration centrale se trouve quasi systématiquement au niveau de la capitale. Mais il y a aussi des administrations centrales hors de Paris (demande casier judiciaire se fait auprès d'une administration qui se trouve à Nantes) = Délocalisation

° L'administration centrale -> dispose d'une compétence nationale = son centre dans une ville mais étendue sur le territoire

° Administration hiérarchique (au sommet de la hiérarchie administrative). On parle d'un principe de subordination

Il y a diverses catégories d'administrations centrales / institutions administratives centralisées :

- Institution d'impulsion, de direction (+ importantes)(Cf ci après)
- Institutions de contrôle (on ne l'étudie pas) = contrôle celles qui décident -> IGF inspection générale de la finance, Inspection nationale de la police, etc
- Institutions de consultation (on leur demande leur avis) -> le Conseil d'Etat, le comité consultatif national d'éthique.

Les Institutions administratives centralisées d'impulsions :

1/ Le Président de la République

Pour exercer ses compétences administratives, la Présidence de la République est composée de plusieurs centaines de personnes (environ 800 personnes). Qui sont dirigés par le secrétaire général de l'Elysée. Il aide le Président à préparer le Conseil des ministres etc. D'un autre côté, il y a une administration militaire, c'est l'Etat major particulier (aide aux décisions militaires comme l'envoi d'armes à l'étranger, l'utilisation de l'arme nucléaire etc).

Les principales taches administratives du Président :

- **le pouvoir de nomination** (nomination aux emplois civils et militaire de l'Etat). En grande majorité elles se fondent sur **l'article 13 de la Constitution** (il énumère les emplois dont le Président va nommer les occupants).

Ce pouv de nomination a subi ces dernières années des reformes, évolutions.

2 importantes : 2008 révision de la Constitution -> prévoit que certaines de ces nominations peuvent être contrariées par le Parlement. (on reproche au système français que le Président est trop puissant, donc pour certaines de ces nominations, les parlementaires pourront s'opposer aux nominations, droit de veto).
Depuis les années 2020, on constate un revirement de jurisprudence de la part du Conseil d'Etat. Dans certains cas, il s'est reconnu compétent pour invalider des nominations en cas d'erreurs manifestes (Ex : au début de son mandat, Macron avait nommé un consul à Los Angeles qui n'était pas bilingue)

- **l'exercice du pouvoir réglementaire**. En France, il y a un pouvoir réglementaire de droit commun = le Premier Ministre. Les collectivités territoriales disposent aussi du pouvoir réglementaire. Il y a aussi un pouvoir réglementaire reconnu au Président de la République. Par exemple : notamment à travers la signature des ordonnances et des décrets (pris pour la plus part en conseil des ministres).

2/ L'administration gouvernementale / le Premier Ministre

Divisée en plusieurs administrations, comme celle du Premier ministre
renforcement de la fonction présidentielle sous la Ve République => changement d'application mais n'a pas entamé les fonctions administratives du er Ministre.

- Compétence en matière de nomination (**art 21 Constitution**).
- il est autorité réglementaire de droit commun. Il ratifie les décrets etc.

Comme le Président, il y a une organisation pléthoriques (plusieurs centaines de personnes divisées en plusieurs services, arbitrages etc)

- D'autres fonctions administratives

3/ Les ministres et les ministères

Le nombre de ministre n'est pas fixe. Aussi on remarque une évolution physiologique, et une plus grande parité hommes / femmes. Il y a aussi une hiérarchie gouvernementale (pas que des ministres dans un Gouvernement, voir cour droit constit)

On a l'habitude d'identifier ou de qualifier les ministres en fonction de leur situation géographique (place Bauvaux, le quai d'Orsay, Grenelle, Valois, Bercy etc).

2e Paragraphe : administration territoriale de l'Etat

La déconcentration depuis la Révolution existait déjà sous l'ancien régime (représentants locaux du pouvoir).

Louis Napoleon Bonaparte : « on peut gouverner de loin mais on administre bien que de près » => idée de proximité

Odilon Barrot « avec la déconcentration c'est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche »

Loi de 1992 et Charte de la déconcentration de 2015

Corps préfectoral mis en place en 1800 sous Napoléon

Déconcentration = processus par lequel l'Etat va découper son territoire en circonscriptions administratives afin d'y nommer des représentants chargés d'appliquer les décisions prises au niveau central.

Le découpage est un acte d'ordre cartographique qui passe par des actes juridiques (dans la loi ou dans des décrets). (le dernier a eu lieu en 2015). Les premières circonscriptions sont les **communes** et les départements. C'est seulement dans les années 60 qu'on a créé les **régions**. On a tenu compte du découpage de la France en paroisses (présence religieuses sur l'ensemble du territoire). Ce qui explique qu'il y ai bcp de communes car on a tenu compte de cette réalité sociologique. On compte près de 36 milles communes aujourd'hui.

Après on a découpé la France en **départements** = Logique d'efficacité (il ne faut pas que le département soit trop grand). Cassure identitaire pour reformer une identité nationale (division de la Bretagne, de la Provence etc).

On a ensuite créé des **académies scolaires**.

Afin de découper son territoire en **circonscriptions administratives** = Subdivisions. Contrairement à la décentralisation, ces circonscriptions n'ont pas de personnalité morale.

Assurer le quadrillage de l'Etat qui va placer à l'intérieur de subdivisions des administrations locales de l'Etat afin d'y nommer des représentants.

Représentants = Présences d'individus nommés par l'Etat (≠ élus) et peuvent être facilement révoqués par le pouvoir exécutif.

Tous les départements aujourd'hui sont divisés en **arrondissements** (pas les même que Marseille ou Paris) et dans chaque arrondissements il y a une **sous-préfecture**.

Pour les régions, il y a des **préfets de régions** qui ont été mis en place, pour des raisons liées à l'efficacité économique politiques de l'Etat.

Mais quelque soit le niveau de déconcentration, les maires de communes ont une double fonction : à l'origine ils sont nommés par l'Etat. Aujourd'hui, tous les maires sont élus mais dans le cadre de la décentralisation ils ont conservé un rôle de représentant de l'Etat dans lequel ils ont pas d'autonomie (officiers d'Etat civil, naissances, mariages, etc). En tant que représentant de l'Etat qui refuserais d'accomplir ses fonctions il peut être revoqué par le Conseil des ministres.

Les maires, préfets etc ont une certaine marge de manœuvre (date du mariage, titre de séjours etc).

Thème 3 : La décentralisation

Il y a 2 formes de décentralisation

La deuxième forme est celle que l'on appelle la décentralisation technique ou la décentralisation fonctionnelle (voir thème suivant).

1. Les caractéristiques générales de la décentralisation

Première forme : la décentralisation territoriale

Décentralisation territoriale -> Le processus par le quel l'Etat transfère des compétences à des collectivités territoriales qui s'administrent librement par des conseils élus.

D'un point de vue politique : la décentralisation s'inscrit dans une tendance que l'on peut qualifier de libérale. Consiste pour l'Etat à sortir de sa doctrine trop centralisatrice pour gérer les affaires locales. Décentralisation qui n'a pas encore atteint un certains degrés de maturité.

Politiquement parlant, la décentralisation correspond aussi à des nécessités pratiques car l'Etat à pris conscience qu'il n'est plus tout à fait en mesure d'assurer seul l'ensemble des services publics. (façon de se décharger un peu du poids de tous les services publics).

D'un point de vue historique : processus qui a commencé au début de la IIIe République. Les véritables origines remontent en fait à 1982.

Acte 1 = période de 82 à 85 / 86 -> Première Grande loi (2 mars 82) qui prévoit : une généralisation des élections locales, créer la régions en tant que collectivité territoriale, met en place un régime moderne d'outre mer, etc. Ces lois de décentralisation sont aussi appelle les loi Defferre.

Acte 2 = 2003 -> Jacques Chirac est Président, il souhaite montrer que la décentralisation n'est ni une politique de droite, ni une politique de gauche. Révision de la Constitution, avec notamment l'inscription, dans l'article premier, du principe selon lequel la France est une République décentralisée. On va renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales, et on va renover la démocratie locale (mise en place des referendum locaux, pétitions locales etc) l'Etat va également transférer aux collectivités de nouvelles compétences, notamment en matière de transport (entretien des routes etc)

Acte 3 (voire 4) = 2008 / 2016 -> Nicholas Sarkozy et François Hollande engagent des reformes avec trois objectifs :

- simplification en matière de décentralisation. (réduction du nombre de régions, etc).
- la rationalisation -> La plupart des administrés ne savent pas discerner l'exercice des compétences (qui fait quoi). Spécialisation des compétences. Mieux repartir l'exercice des compétences (les régions aujourd'hui sont devenues le cadre des activités économiques, par exemple la formation professionnelle, l'aide aux entreprises, etc). (les départements sont spécialisés dans l'action sociale, comme l'aide aux parents isolés, services publics de proximité)
- faire des économies -> réduire les dépenses des collectivités territoriales.

Certains considèrent que depuis l'arrivée au pouvoir de Macron un **4e acte** aurait commencé. Il serait censé aboutir à une plus grande différenciation. -> les niveaux de collectivité ne pourraient à terme ne plus exercer les même compétences. Permettre aux différents niveaux d'être plus libre dans le choix des compétences qu'elles vont exercer en se répartissant entre elles les compétences.

2. Les collectivités territoriales

Collectivité territoriale -> territoire qui dispose de la personnalité juridique.

Constitue la deuxième catégorie des personnes morales dans le droit public. Dispose d'un certain degré d'autonomie. C'est la loi qui a procédé à ces découpages. Depuis l'acte 3 on a assisté à de nouveaux découpages (fusions de régions, fusions de communes,...) Le gros du découpage à concerné les inter-communalités.

De manière traditionnelle, les collectivités territoriales se caractérisaient par leurs compétences générales -> close générale de compétence. Aujourd'hui, seules les communes disposent de cette close. Si les départements, régions et inter-communalité ne disposent pas de cette close, elles disposent quand même d'un niveau élevé de compétences.

1ere logique : on leur attribue des compétences précises (ex : attributions)

2eme logique : (plus libérale) le législateur leur a reconnu cette fameuse close générale de compétence.

Limite de cette close : ne pas empiéter sur les compétences d'un autre niveau de collectivité.

Différentes catégories de collectivités :

- **Premier niveau : les communes.** En France 3 communes font l'objet d'un régime juridique particulier, Paris, Lyon et Marseille (découpsés en arrondissement, une partie des compétences communales vont être exercés par des arrondissements) 20 pour Paris, 9 pour Lyon et 16 (regroupés en 8) pour Marseille. En

communes).

- **2e niveau : Les inter-communalité** : **Attention QCM** : les inter-co ne sont juridiquement pas des collectivités territoriales. Mais dans leur fonctionnement elles sont considérées comme tel. Juridiquement ce sont des établissements publics (EPCI = établissement publics de coopération inter-communale). En France il y en a environ 2000, dont la plus connue pour nous est la Métropole Aix-Marseille Provence. On a d'abord incités les communes puis obligés à s'associer, dans le cadre d'EPCI. Les communes sont obligées d'exercer certaines compétences ensemble (transport, ramassage des ordures etc). Procédé d'un constat selon lequel les périmètres de vie ont évolués. (vivre dans une commune, étudier dans une autre, travailler dans une autre encore, etc) -> faire correspondre des institutions à des modes de vie. Implique une mise en commun des moyens financiers.

Article 72 de la Constitution qui rappelle les différents niveaux de collectivités

- **3e niveau : Les départements** (voir thème 2)

- **4e niveau : les régions** (voir thème 2)

- **5e niveau : Collectivités à statut particulier** (CST) : 3 exemple : Paris, à la fois une commune et un département, la Corse car histoire et revendications autonomistes, elle regroupe le département et la région. Enfin, la métropole Lyonnaise, seule inter-communalité qui est devenue une collectivité territoriale (périmètre qui s'étend au delà de la commune de Lyon)

CM : 19 / 10 Absente Cours Satine

- **6e Niveau : Les outre mers** : il existe plusieurs catégories :

* **DROM** (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte).

Caractéristiques = soumission à l'article 73 de la Constitution sur le principe de l'**Identité Législative** => les lois et règlements nationaux s'y appliquent la bas. Même si y a quand même des règles particulières qui s'y appliquent. Ils sont soumis au droit commun, les mieux intégrées juridiquement.

* **COM** (Polynésie, Wallis et Futuna, St Pierre et Miquelon,). **Article 74 de la Constitution** sur le principe de la **spécialité législative** => lois et règlements peuvent s'appliquer mais de façon dérogatoire. Ex : loi 1905 sur la laïcité qui ne s'applique pas partout. Tribunaux coutumiers à Wallis et Futuna (trancher le droit par la culture locale). Intégration juridique moins importante.

* **TAAF** (Terres Australes et Antartique Française) pas de collectivité territoriale dans la mesure ou y a pas d'habitants permanents (climatologues, chercheurs, etc) isolement + climat trop important

* **Nouvelle Calédonie**, point de vue juridique : on peut pas dire que c'est une collectivité territoriale -> POM (pays d'outre mer). Elle fait l'objet d'un titre spécifique dans la Constitution : titre 13. Colonisé par la France au XIXe siècle, avant peuplé uniquement de population autochtones (Kanaks). Devenu territoire de peuplement. Années 80 : émeutes -> Etat d'Urgence. Processus de pacification / négociation avec les représentants population kanak (devenu minoritaire). Loyalistes - indépendantistes . 1988 : Processus de Matignon -> Ouvre une période de 10 ans durant lesquels il y a un développement économique, culturel, social, institutionnel => kanaks ont obtenus une autonomie assez poussée. 1998 : accords de Nouméa (accord tri-partite : Etat, loyalistes, indépendantistes) pour revaloriser la culture, la langue et la coutume kanak (droit qui déroge au principe d'égalité). Création d'institutions : congrès de Nouvelle-Calédonie (parlent local) qui applique des lois spécifiques. C'est un Fédéralisme Asymétrique. Codes spécifiques dans plusieurs domaines (travail, ...) + pluralité de citoyenneté.

prévu au terme de ce processus l'organisation de 3 référendums de 2018 à 2021 → réponse négative mais contesté (3e boycotté par les kanaks).

3. Libre administration des collectivités territoriales

Principe qui apparaît à plusieurs reprises dans la Constitution :

- **article 72** : principe de libre administration des collectivités territoriales.

Elle signifie ce que la loi donne comme définition, liberté encadrée par l'Etat.

Comment est-elle garantie ?

Libre mais pas vraiment.

1er instrument : éléction : toutes collectivités est administrée par un Conseil élu. La durée de droit commun est de 6 ans.

2e instrument : Architecture institutionnelle locale et duale : il y a un exécutif et un délibérant (≠ législatif) = là où ils délibèrent, la délibération aboutie à l'adoption de règlements (la différence avec le législatif est qu'ils n'adoptent pas de lois.) quand on vote on vote pour l'organe délibérant (conseil municipal,...), c'est eux qui élisent l'exécutif, maire élu au suffrage indirect.

Principale difficulté => chaque éléction locale connaît un mode de scrutin différent.

A retenir pour les élections locales :

1/ **Elections départementales** depuis la loi 2013 il y a autant d'hommes que de femmes élues au Conseil départemental (seul cas où y a le même nombre). Scrutin, bi-nominal paritaire majoritaire à 2 tours (= binôme pour lequel on vote). 2 élus mais pas le même poste = 2 mandats différents avec affinité politique. Le département, dans le cadre de l'éléction départementale, est divisé en cantons = subdivisions électorales du département.

2/ **Elections municipales** dans communes de plus de 1000 habitants : scrutin de liste (on vote pour des listes ≠ scrutin bi-nominal). Le nombre de candidats sur les listes dépend du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un homme et d'une femme. 2 tours (au deuxième tour les listes ne peuvent pas y participer, il faut 5% minimum). La liste arrivée en tête du 2e tour obtient une prime majoritaire (= il a de sur la moitié des sièges du conseil), l'autre moitié est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au 2e tour au moins 10% des suffrages. C'est donc aussi un scrutin mixte.

En France, la Chambre Haute du Parlement (= Sénat) assure la représentation des collectivités territoriales. Sénateurs sont principalement élus par des locaux (Ex : maire). L'équilibre politique au Sénat ne reflète pas entièrement l'équilibre réel de l'opinion publique (électorat).

→ Depuis 1958 le Sénat a toujours eu une majorité plutôt de droite (sauf pendant 3 ans 2011-2014)

Le vote est obligatoire en France pour une seule élection : l'élection sénatoriale

La garantie principale de cette libre administration = nature démocratique de la décentralisation

A côté de ces différents processus démocratiques, les collectivités territoriales ont reçu de la Constitution et de la loi d'autres moyens (autre que la démocratie) :

* **Attributions effectives** = compétences (choses à faire) (services publics à gérer en contrepartie de la liberté) (urbanisme, transport, écoles...)

* **Moyens normatifs** =

1/ Le pouvoir réglementaire dont elles ont été dotées

2/ Liberté contractuelle (collectivités territoriales ont le droit de passer des contrats dit de « marché publics », « délégations de services publics », = faculté des collectivités qui consiste à déléguer à un prestataire public le soin d'exécuter le service public)

* **Moyens financiers** : plusieurs séries, 2 principales :

1/ Dotation de l'Etat (DGF dotation globale de fonctionnement, certaines communes ont un potentiel fiscal très important = autonomie +++)

2/ Impôts locaux (1 a presque disparu -> taxe d'habitation, 1 a augmenté -> taxe foncière payée par les propriétaires + locataires en partie).

* **Moyens humains** : existence d'une fonction publique territoriale (agents publics territoriaux)

organisée par des agents locaux payés par des collectivités territoriales. Pas que des fonctionnaires, il y a de plus en plus de contractuels. Cette fonction publique territoriale est féminisée à 80%.

Rémunérations moyennes assez basses (gagnent moins que les agents publics nationaux ou agents hospitaliers). 3 groupes : Etat, Collectivités territoriales, hôpitaux.

Depuis 1982 l'Etat a instauré des contrôles de l'action des collectivités territoriales. Ils prennent plusieurs formes (av 1982 décentralisation), les collectivités exerçaient mais pas vraiment autonomes. Le principe d'autonomie était caractérisé par un « contrôle de tutelle » exercé par l'Etat. Dans ces contrôles le préfet (autorité déconcentrée de l'Etat) pouvait empêcher l'entrée en vigueur d'une décision prise par cette collectivité. En 1982 il a été remplacé par un « contrôle de l'égalité » où les collectivités doivent transmettre une partie de leurs actes aux préfetures. En cas de doute par la préfecture de la légalité (conformité par la loi), le préfet peut déférer à la justice administrative l'acte -> déferé préfectoral

La voie de recours principale pour le individu est le REP (recours pour excès de pouvoir) qui se déroule devant le tribunal administratif.

Thème 4 : les autorités indépendantes

Catégorie juridique innovante. Elle se généralise un peu plus tard, dans les années 70. En 2017, deux lois sont votées : 1 ordinaire et 1 organique.

Dans la catégorie des Autorités Indépendantes il y a :

1/ AAI : Autorité administrative indépendante

2/ API : Autorités publiques indépendantes

Principale distinction : API a une personnalité juridique

-> On les regroupe en les appelant autorités indépendantes (ARCOM, autorité de régulation des communications, est une autorité indépendante).

Pour comprendre l'enjeu de ces administrations indépendantes il faut comprendre que la France s'est inspirée d'un modèle, celui des agences = autorités créées par l'Etat (qui leur confie des missions) et dispose d'une autonomie vis à vis de l'Etat. Sont administratifs car exercent des tâches administratives, fonction, mais pas vraiment administratif car pas leur statut (on n'est pas dans une relation hiérarchique. Exemple : préfet vis à vis du gouvernement.)

Lien hiérarchique coupé d'où l'expression « autorité administrative indépendante ».

1. Les caractéristiques

1. **Elles sont toutes des autorités** = sont capables de prendre des décisions (certaines dotées d'un pouvoir réglementaire, prendre des mesures individuelles, faire des oppositions au pouvoir) en droit être une autorité = être + qu'un expert ou un conseil
2. **Ces autorités sont administratives** = mission de régulation (= élaborer des règles de jeu entre les acteurs sociaux économiques, entre temps) elles l'exercent au nom de l'Etat
3. **Elles sont indépendantes** = pas financièrement car elles sont rattachées a l'Etat. Mais pas de contrôle hiérarchique ou de tutelle. Certaines sont encore plus indépendantes car bénéficient de la personnalité morale. L'Etat ne peut pas mettre un terme prématurément au mandat des membres de l'autorité. Pas fonctionnaires, pas élus. Réforme de 2017 a renforcé les contrôles des membres.
4. **Statut quasi-juridictionnel** = pas toutes, uniquement celles habilitées à prononcer des sanctions et rendre des décisions sanctionnatrices. Capables via une Commission de Sanctions de prononcer des sanctions ayant « le caractère d'une punition ».

ARCOM peut donner des amendes très importantes comme si elle était un tribunal pénal. Sachant que la décision sanctionnatrice peut faire l'objet d'une voie de recours (en appel) devant la justice, voir en cassation.

Modernisation, mise en conformité de leurs sanctions au regard de l'art 6 de la CEDH (procès équitable).

2. Diversité

Elle concerne leurs domaines d'intervention. 2 grands domaines :

1/ Economique et financier (ANF, auto de la concu)

2/ Garantie des droits (défenseur des droits, contrôleur général des lieux de privation des libertés). Des rapports sont rendus.

Ex : CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs) si on veut demander des comptes a une organisation (infos sur une soirée orgnisée par l'Elysée) sur des docs classés secret défense.

3/ Structure et pouvoirs de ces autorités (elles ne fonctionnent pas toutes pareil et n'ont pas toute le même pouvoir). Certaines disposent d'un pouvoir réglementaire (produisent des règlements). La plus part d'entre elles (même si elles ont pas un pouvoir réglementaire) ont un pouvoir de prise de mesure individuelle (qui ont une portée juridique influençant la situation juridique des intéressés).

Leur composition : distincte entre : autorités collégiales et autorités composées de 1 individu

Thème 5 : Introduction à la justice sociale – les fondamentaux du contentieux

Thème 6, 7 et 8 → droit judiciaire privé / procédures civiles, sociales et commerciales

Thème 9 et 10 → procédure pénale, justice pénale et juridiction pénale

Thème 11 et 12 → juridictions administratives, justice administrative, etc

I – Les mots du droit judiciaire privé

La justice peut renvoyer à plusieurs définitions qui relèvent de la philosophie, la sociologie, l'économie, ... on parlera de la justice en droit.

La justice au sens du droit : Ensemble d'institutions, ensemble de procédures chargées d'aboutir à une vérité légale, dire le droit.

Le but de cette vérité légale est de trancher définitivement le conflit posé.

Certes les vérités légales sont définitives (voies de recours épuisées), on verra plus tard qu'il existe des procédures exceptionnelles pour remettre en cause cette vérité.

La force de choses jugées → une affaire jugée n'est plus réévaluée.

Les décisions de justices définitives, en principe sont revêtues de la formule exécutoire.

Dans le cadre de la justice il est souvent question de procédure.

* Procédure : Ensemble d'actes, de formalité, dont l'accomplissement permet à une juridiction de trancher un problème juridique.

En France il y a 3 formes de procédures : le droit judiciaire privé, la procédure civile, etc

* Action : Agir en justice. Désigne les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir d'une juridiction la reconnaissance ou la sanction de ses droits.

→ Il y a des actions contentieuses et des actions non contentieuses (ne pas avoir d'adversaire, par exemple dans le cas de l'adoption d'un enfant, aller devant un tribunal faire reconnaître notre filiation, on « affronte » personne en particulier)

L'action peut être mise en mouvement de plusieurs façons : parfois, pour agir, il faut saisir directement la juridiction (faire une requête, on saisit la juridiction), parfois on doit assigner (s'adresser plutôt à l'autre partie, l'ex mari dans le cas d'un divorce)

* Juridiction : ensemble des institutions compétentes pour dire le droit

* L'instance : Partie qui est consacrée à l'examen des règles de procédures. → résultat de la rencontre entre l'action et la juridiction. Longue procédure, commence par la saisine, puis examen des règles de procédures, puis instruction (phase préalable du jugement, comme l'examen du dossier, etc), jugement / audience, et exercice des voies de recours.

Souvent, même lorsque les voies de recours sont épuisées, certes l'instance est terminée mais d'autres phases procédurales peuvent s'ajouter. (procédures civiles d'exécution, voies d'exécution, avec la saisie sur salaire, saisie sur compte etc)

II – Les fonctions du droit judiciaire privé

– Assurer la sanction et le respect des droit substantiels, subjectif, aussi bien des personnes physiques que morales. Perçue comme des instruments de paix sociale, d'où la nature publique de la justice dans un Etat de droit. Cependant, depuis plusieurs décennies, le monopole de la justice dans le cadre de la résolution des conflits a été réduit. On a multiplié les modes alternatifs de règlements des conflits, via notamment l'arbitrage, (juridictions privées qui peuvent rendre des décisions dotées de l'autorité de la chose jugée).

III – Les caractéristiques du droit judiciaire privé

1/ Très formaliste : exigences de forme et de délais.

D'autant plus important que le non respect de ces formes et délais est sanctionné (on peu perdre un procès par exemple).

Pour les formes y a des mentions a indiquer (ou pièces à joindre). Dans le cadre de la saisine : obligation de respecter une forme de chronologie dans l'exposé qu'on fait, notamment des moyens soulevés. D'autant plus important que comme il exige un lien entre forme et fond on ne pourra pas développer plus tard de nouveaux moyens pour gagner un procès (une fois obstruction terminée, même si le lendemain on se rend compte de l'oubli d'un argument on ne pourra pas l'utiliser devant la juridiction, même si l'élément est décisif pour le litige).

Si le non respect du droit d'agir s'étend = caducité de l'instance

→ Depuis le début des années 2000 la procédure d'Appel est devenu la plus rigoureuse, rendant l'exercice de cette voie de recours de + en + compliqué. Si ces réformes ont accentué le caractère formaliste c'est à cause de l'encombrement, la demande. Les délais excessifs jalonnent les délais de procédure, donc méthode pour accéder et désencombrer.

Il contribue aussi à une meilleure information des plaideurs et permet de lutter contre les manœuvres dilatoires (= qui vise à gagner du temps de manière abusive). La procédure est l'ennemi juré de l'arbitraire, elle est la soeur jumelle de la liberté.

2/ Caractère impératif

Toutes les règles de procédure ne sont pas impératives mais une grande majorité l'est, elles ont un caractère d'ordre public (**art 3 et 6 du Code Civil**) on ne peut pas y déroger. Certaines règles ne sont pas d'ordre public, la recherche d'une efficacité accrue de la justice a justifié ces dernières années des reformes notamment introduisant des mécanismes qui ne sont pas d'ordre publics. (exemple : mode alternatifs de règlement des parties.)

IV – Sources du droit judiciaire privé

Premièrement, on a de plus en plus de sources internationales. Dans le cadre de l'UE multiplication de règlements européens :

- * 2004 Règlement venu créer un titre exécutoire européen (faire exécuter à l'étranger la décision de justice fondée en France).
- * Convention Européenne des Droits de l'Homme (1953) Art 6 paragraphe 1 (sur le droit au procès équitable) et 6 paragraphe 3 (sur la légalité des armes)

2016 loi « justice XXIe siècle » -> réexamen d'une décision civile rendue en matière d'état des personnes (autre cas exceptionnel ou une décision de justice peut être remise en cause et étudiée dans un pays étranger)

Source suivante : au niveau interne 2 codes importants :

- * COJ (Code de l'Organisation Judiciaire) 1978 a plusieurs reprises modifié puis intégré au Code de Procédure Civile qui trouve ses origines dans le Code de 1807, une partie législative et une réglementaire. Il a de nombreuses dispositions réglementaires. Tout ce qui concerne le statut de la magistrature fait l'objet de textes que l'on ne retrouve pas dans ce Code car relève de dispositions différentes et notamment des lois organiques.

- * La jurisprudence peut jouer un rôle complémentaire en matière de droit judiciaire privé. Mise en place en 2019 avec une loi d'un « open data » des décisions de justice (la quasi totalité est accessible même si anonymisées)

- * Les usages sont malgré tout présents en droit judiciaire privé (ils dépendent de la juridiction).

V – Temps et espace

Toutes les juridictions sont soumises à des règles de compétences matérielles, personnelles, territoriales et temporelles.

- * Champ de compétence Rationae Materiae limité comme les tribunaux de commerce : ont une compétence est la juridiction dans le ressort de laquelle la partie en défense a sa résidence. (ne s'applique pas toujours car beaucoup d'exception).

- * Rationae temporis prescription d'affaires, incompétences due au temps écoulé. Cette question est + en rapport avec la question du droit transitoire. En matière de droit judiciaire le principe est celui de l'applicabilité immédiate des nouvelles règles (on applique les nouvelles règles aux instances en cours).

Paragraphe 1 : Les grands principes de fonctionnement de l'organisation judiciaire

On retrouve cette organisation dans les pays membres du Conseil de l'Europe.

Dans le Conseil de l'Europe on compte 46 ou 47 Etats membres, et chaque Etat a sa propre organisation. Cependant il y a une forme de standardisation de l'organisation judiciaire, comme un modèle européen.

Le modèle français d'organisation judiciaire est malgré tout de bonne qualité, même si on a dû mettre en œuvre de nombreuses réformes.

Par exemple, on a été condamné par rapport au droit au recours, ainsi que vis-à-vis des délais de procédure, et l'exécution des décisions de justice.

Exemple des grands principes :

– **Droit d'accès à un tribunal** → protégé par la Convention. En France il y avait parfois un défaut d'accès, ou problème d'effectivité dans l'accès. Avant, il n'était parfois pas possible de constater certains actes. Par exemple, le personnel qui travaillait à l'intérieur d'une ambassade ne pouvait pas contester son licenciement. Certaines voies de recours n'étaient accessibles qu'après avoir payé un droit d'accès. On a considéré qu'étant donné la valeur de tels droits d'accès, cela peut dissuader les personnes d'engager un recours.

– **La composition et l'organisation de la juridiction** → tout tribunal (toute juridiction) doit être impartial et indépendant. En réalité, ce sont surtout ceux qui composent la juridiction qui doivent être impartiaux et indépendants. L'impartialité concerne principalement la posture que va avoir un juge, il doit être amené à juger de telle sorte qu'il n'a pas de préjugés. Aussi, le juge doit être indépendant, il ne doit pas avoir de lien avec les parties. L'indépendance renvoie d'avantage aux liens avec la politique. Renvoie au statut des magistrats, elle est assurée par une institution, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Existe plusieurs types de magistrats : les magistrats du siège (juges et rendent des décisions de justice), les magistrats du parquet (représentent la société et mettent en mouvement l'action publique, au pénal)

– **La publicité, ou le droit à un procès public** → La publicité est l'un des grands principes du procès civil. Les jugements étant rendus au nom du peuple, le peuple a le droit d'aller constater sur place que la justice est bien rendue. Cependant : toutes les phases du procès ne sont pas publiques (la phase de la mise en état par exemple, le délibéré non plus). Aussi, il existe des cas dans lesquels les audiences ne sont pas publiques. (en droit de la famille, la publicité n'est pas prévue, notamment dans le domaine du divorce, qui se passe en chambre du conseil. Il existe aussi des audiences à huis clos, pour préserver l'intimité des parties.). Il y a des cas dans lesquels se sont les parties qui vont demander la non publicité de l'audience. Parfois les parties ne l'ont pas demandé mais ce sont les juges / magistrats qui vont ordonner le huis-clos pour éviter les atteintes à l'ordre public.

– **Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable** → il n’y a pas de délai fixé pour obtenir une décision judiciaire, mais si le plaideur considère que le délai a été déraisonnable, il peut engager la responsabilité en justice. Il sera considéré comme un déni de justice. On se fonde sur un faisceau d’indices pour déterminer le délai raisonnable

– **Principe de la séparation des pouvoirs** → Rapports qu’entretiennent les juridictions et les autres pouvoirs. La question ne porte pas sur le statut des magistrats mais plutôt sur les prérogatives des 3 pouvoirs. Exemple : pas empiètement du judiciaire sur le législatif (en principe non, art 5 interdiction des arrêts de règlements, n’empiète pas sur le contrôle de constitutionnalité). Pas d’empiètement du judiciaire sur l’exécutif. **Loi judiciaire du 16 et 2 Aout 1790** : la justice judiciaire ne peut connaître des affaires de l’administration, donc de l’exécutif. (ce pourquoi on crée la justice administrative). Concernant les empiètement du pouvoir législatif sur la Justice. Par def, c’est le Parlement qui fait la loi, donc s’il l’a fait il peut la changer et il peut mettre fin a une jurisprudence. Ce qui est interdit : L’intervention d’une loi dans le cadre d’une affaire qui n’a pas été jugée définitivement. **Empiètement de l’exécutif sur la justice**. (Conseil supérieur de la magistrature, etc). En France, c’est le Président de la République qui nomme les magistrats.

– **Le principe de gratuité** → **Art 111–2 du code de l’organisation judiciaire**, selon lequel la justice est un service public et en conséquence il doit être accessible de manière égale, égalitaire. Gratuité relative car ce sont les actes de justices qui sont gratuits et le fait que le justiciable n’ai pas à payer les magistrats. En revanche il existe des frais : les frais et dépens, comme le droit de timbre à payer, des frais de commissaire de justice, des frais de procédures. Il y a aussi des frais irrépétibles comme les frais d’avocats. Il est possible de faire condamner la partie adverse aux dépens, et la partie qui perd paye les dépens de l’autre partie. Au terme de **l’article 700 du Code de procédure civile**, le juge peut condamner les deux parties au paiement d’une partie ou de la totalité des frais irrépétibles de la partie adverse. Malgré tout, il existe aussi pour les parties les plus nécessiteuses, l’aide juridictionnelle. (Bureau de l’aide juridictionnelle BAJ), pour couvrir les frais d’avocats.

– **Le principe de collégialité des juridictions** → les formations de jugement sont collégiales, elles sont rendues par plusieurs juges. (par exemple au conseil des prud’hommes ils sont 4). Principe de bonne administration de la justice. Il y a de + en + d’affaires jugées à juge unique, notamment le juge des affaires familiales, le juge du contentieux de la protection rend des décisions seul, etc. Pour qu’il y ai juge unique il faut que ce soit prévu par la loi.

2e Paragraphe : les règles d’organisation

Première règle : il existe un principe de classification des juridictions :

Juridictions de droit commun (Tribunaux judiciaires,) – juridictions spécialisées (ou d’exception), ou juridiction d’attribution (tribunaux de commerce ou des prud’homme)

Deuxième règle : le double degrés de juridiction = deux degrés hiérarchisés première et seconde instance, on dit de l'appel qu'il est suspensif et dévolutif (la juridiction d'appel se voit chargée de l'entière responsabilité de l'affaire). En principe, il n'est pas possible de faire appel, en matière civile pour les petits litiges (ceux dont l'enjeu financier est inférieur à 10 000 euro. → taux de ressort car appel = second degré.). La cour de cassation n'est pas un troisième degré, sa mission est seulement de contrôler la conformité au droit dans le jugement rendu par les juridictions du fond. Le pourvoi en cassation est dite voie de recours extraordinaire. Le recours en cassation est dit toujours possible il est conditionné par des moyens. Cependant, au regard de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ces dernières années, il semblerait que celle ci se comporte parfois comme un troisième ordre de juridiction.

3e paragraphe : les différentes juridictions judiciaires.

CM7 : 18/11

Lorsqu'une juridiction rend un jugement de premier et second ressort = pas d'appel possible

– Les **juridictions de première instance**, de premier ressort : peuvent être aussi qualifiées de juridiction du fond (juridiction d'appel). Certaines de ces juridictions ont été supprimées : les tribunaux d'instance. En premier ressort : juridiction de droit commun = tribunaux judiciaires. Né de la fusion entre les anciens TI et TGI (Tribunaux d'Instance et de Grande Instance), il y'en a un peu moins de 200.

* Les tribunaux judiciaires : leur fonctionnement et leur organisation sont déterminés par le code de l'ordre judiciaire. Ils sont divisés en plusieurs chambres et services. Ils sont compétents dans les domaines comme le droit immobilier, le droit de la consommation, le droit de la famille, etc. Ils se caractérisent en principe par leur formation collégiale (3 juges). Au près de chaque juridiction il y a un secrétariat (le greffier).

* Les juridictions spécialisées, d'exception : comme les tribunaux de commerce. Juridiction homogène, car fonctionne et est composée de part tout pareil. (3 juges aussi). Composée de juges non professionnels, juges commerçants élus par leurs pairs. Ils exercent leur fonction gratuitement. (2 débats qui reviennent : échevinage, faire des juridictions composées de juges professionnels et non professionnels. Débat sur la suppression des tribunaux de commerce et intégration au sein des tribunaux judiciaires). Depuis 2022, les juges consulaires (de commerce) sont élus pour 5 ans dans le cadre d'une élection à 2 degrés. Il y a des conditions pour être élu juge consulaire, comme être de nationalité française, et ne pas être l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

* Juridictions spécialisées des prud'hommes : juridiction paritaire (juges qui représentent les employés et les employeurs). Réforme en 2017. Sont composées de juges non professionnels, les conseillers prud'homaux. Élus pour 4 ans. Dans chaque conseil des prud'hommes il y a 5 sections. Juge départiteur qui départage.

– Les **juridictions d'appel**, juridiction du fond. → située au second degré, les seuls à ce niveau. Voie de recours qu'on qualifie d'ordinaire et de hiérarchique. Les cours d'appel sont compétentes dans tous les domaines. (36 en France). Il existe une carte judiciaire.

Juridiction composé de magistrat ayant atteint un certain niveau hiérarchique. Composé en chambres spécialisées (chambre civile, chambre commerciale, chambre correctionnelle). La procédure d'appel a été substantiellement modifiée : réforme entamée en 2010 et entre en vigueur en 2011 : on a supprimé les avoués, les avocats qui avaient le monopole de la représentation devant les cours d'appel. Désormais ce sont les avocats ordinaires qui plaident en Cour d'appel.

– **La Cour de Cassation** : juridiction suprême de l'ordre judiciaire. La cour de cass se compose de 6 chambres (3 chambres civile, une sociale, une commerciale et une criminelle). Personnalité importante : Premier Président de la Cour de cassation et Procureur Général (premier procureur de France). On a plusieurs formations juridictionnelles :

- * Les formations de jugement classique, formation de chambre, ils sont 3. Premier pouvoir : elle va examiner la recevabilité du pourvoi, et elle va ensuite statuer, rejeter ou casser.

Tous les pourvois en Cassation ne sont pas jugés. 30% des pourvois sont déclarés irrecevables.

- * Chambre mixte : magistrats qui viennent d'au moins 3 chambres différentes. Cas où on doit obligatoirement aller en chambre mixte et cas où le président choisit. Partage équitable des voix devant la chambre ordinaire. → on a pas réussi à juger l'affaire car égalité des voix en chambre ordinaire.

- * Assemblée plénière : formation la plus solennelle. 19 magistrats et toutes les chambres sont représentées.

=> il existe d'autres formations : formation spécifique :

- * Saisie pour avis : formation qui se réunit pour avis. Question qui fait débat.

- * Saisie pour Filter les QPC

- * Saisie pour réexaminer les décisions civile définitives en matière de droit des personnes

Thème 7 : Les différents intervenants du service public de la justice

On distingue d'une part les magistrats et d'autre part les auxiliaires de justice.

1er paragraphe : Les magistrats

Un corps de la magistrature qui est régi par plusieurs textes et notamment des lois organiques.

Recrutement : il existe plusieurs voies d'accès :

- * la principale : le concours externe (bac +4) au terme d'un concours. Le recrutement se fait par l'ENM (école nationale de la magistrature) et on entre dans une période de formation qui va durer plusieurs mois (31 mois environ) d'abord à l'école puis en stage. On devient un auditeur de justice et on est donc rémunéré.

- * Dans le cadre de ce recrutement il y a d'autres voies d'accès en cours de réforme

Nomination : c'est le Président de la République qui nomme par décret, sur proposition du Ministre de la Justice. Comme tous les agents publics (même si en débat), ils connaissent des procédures d'avancement durant leur carrière. (grades et échelons), en fonction de toute une série de critères, (mérite, ancienneté, fonctions, responsabilités etc).

Le statut des magistrats comporte une série de devoirs spécifiques. Ils sont soumis à un devoir de dignité (activité sur les réseaux sociaux, comportement dans la vie courante, etc).

Les devoirs du magistrats : le respect du secret des délibérés (être discret sur les affaires). Devoir de transparence, notamment dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts. Ils font donc l'objet d'un régime disciplinaire. Il est possible d'engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice (faute lourde, dans l'hypothèse de délais déraisonnables).

→ La magistrature est divisée en deux catégories : **magistrats du siège** et **magistrats du parquet**. On dit que c'est un corps indivisible, il permet une représentation mutuelle, ils sont interchangeables, corps hiérarchisé soumis au principe de subordination, avec au sommet le Ministre de la justice. Adage connu dans le corps de la magistrature « Si la plume est servie, la parole est libre ». Ces liens hiérarchiques avec le pouvoir exécutif ont été très assouplis ces dernières années : ils ne reçoivent plus d'instructions individuelles du ministre de la justice. Chaque année le ministère de la justice adresse aux parquets des instructions générales de politique pénale. (circulaire pénale).

Le ministère public dispose d'attributions en dehors de la sphère pénale notamment dans le domaine judiciaire.

2eme paragraphe : Les greffiers

Il existe 2 catégories de greffiers :

- les greffiers des tribunaux de commerce : officiers ministériels titulaires de leur charge (voir après sur les notaires et commissaires de justice)
- Les greffiers « ordinaires », que l'on retrouve dans toutes les autres juridictions : ce sont des fonctionnaires. Les greffiers tiennent notamment les archives de la juridiction, ils tiennent aussi les répertoires et registres, ils assistent les différents magistrats, ils sont les yeux et les mains des magistrats. Ils attestent de la régularité formelle des audiences.

3eme paragraphe : Les avocats

Aujourd'hui il y a deux catégories d'avocats :

- Avocat au Conseil (d'Etat) et à la Cour (de cassation). Ils ont le statut d'officier ministériel, comme les greffiers, ils vont racheter leur charge et il y en a donc un nombre limité.
- Avocats « ordinaires ». Réforme importante en 1971 fruit de 3 séries de normes juridiques : loi, décrets et règlements.

Profession en 2 niveaux :

- Le barreau : organes indépendants autonomes rattachés à chaque tribunal judiciaire, et chaque barreau est présidé par un bâtonnier.
- Organismes fédérateurs : CNB, conseil national des barreaux, titulaire d'un pouvoir réglementaire. A pour mission principale d'identifier les dispositions réglementaires sur les règles et usages de la profession. Ou le CRFPA : école d'avocat Centre Régionaux de Formation Professionnelle d'Avocat)

L'examen d'entrée au CRFPA est accessible à Bac+4. Mais il existe des passerelles, par exemple, les doctorats (bac+8) permettent l'accès direct en école d'avocat.

L'examen d'avocat se déroule dans le cadre des IEJ, Institut d'Etude Judiciaire. Aussi, les sujets d'examen sont maintenant nationaux. En revanche les corrections sont locales, du coup certaines IEJ sont plus attractives que d'autres.

Le statut juridique des avocats les soumet à des devoirs mais aussi des privilèges et immunité. (tel que le secret professionnel, qui est quasiment absolu, + certaine liberté dans le cadre de la fixation des honoraires (dépend de la situation de fortune des clients, de la complexité de l'affaire etc))

Les fonctions de l'avocats :

- ils sont désormais compétents pour contresigner certains actes (privés), comme un acte de divorce, un testament,
- Mission de conseil : les avocats donnent des conseils, notamment dans le domaine des affaires.
- Représentation : représenter les plaideurs, effectuer pour leur compte des actes de procédure. Il y a en la matière un principe de territorialité (si on a un client en dehors de notre barreau, il faut faire appel à un avocat qui nous représente, c'est un avocat postulant)
- l'assistance : porter assistance, aider le client durant la procédure durant la plaidoirie.

Il existe plusieurs façon d'exercer la profession d'avocat :

- Exercice libéral à titre individuel : on monte son cabinet et on travaille seul
- Exercice libéral mais dans le cadre d'une association (avocats associés).
- L'avocat collaborateur, recruté par un cabinet, on a donc l'obligation de traiter les dossiers du cabinet, en contrepartie de quoi on a une rétrocession (comme une prime). On a le droit d'avoir un dossier personnel pour compléter la rétrocession.
- (4% des avocats en France) les avocats salariés, par un cabinet ou une entreprise.

4eme paragraphe : les officiers ministériels

Ils sont titulaires d'une charge qui leur confère un monopole d'exercice de leur fonction. Parmi ces officiers certains sont officiers publics et peuvent dresser des actes authentiques, sans exercer de profession judiciaire. Importantes réformes : notamment en 2015, qui a assoupli le caractère fermé de ces professions.

Parmi les non-officiers publics : * les mandataires judiciaires (qui sont chargés d'aider les entreprises en faillite etc). Règle de la profession : règle de la patrimonialité

Parmi les plus connus : * commissaires de justice (commissaires priseurs + huissiers de justice), qui sont chargés des procédures d'exécutions forcées, etc

* les notaires

Thème 8 : Introduction à la justice pénale

Pénal = procédure pénale

1er paragraphe : Qu'est ce que la procédure pénale

Désigne le « chemin », ou la « voie », conduisant l'auteur d'une infraction depuis la réalisation de son acte jusqu'à l'exécution de sa peine.

La procédure pénale est un domaine en perpétuel mouvement, réforme, qui visent à accélérer la procédure pénale, notamment dans le domaine de la comparution immédiate. On parle d'inflation législative

La procédure pénale est la matière qui touche le plus aux libertés fondamentales → procédure qui a fait le plus l'objet de QPC et de censure de la part du Conseil Constitutionnel
Elle est aussi au coeur de la politique

2eme paragraphe : Les modèles historiques

Question des comparaisons entre les modèles procéduraux.

La procédure pénale a évolué, en France notamment, en fonction des objectifs qu'on lui a assigné. Distinction fondamentale entre la procédure accusatoire (+ aux USA) et inquisitoire (+ en France).

– Procédure accusatoire : depuis l'antiquité, modèle dans le quel c'est la victime qui est à l'initiative des poursuites, c'est elle qui va déclencher l'action : les magistrats ont un rôle passif et ce sont les parties privées qui font le procès.

– Procédure inquisitoire : initié par l'Eglise. Procédure pénale dans le cadre de la quelle les magistrats jouent un rôle plus actif, notamment dans le cadre de la justice française, avec le juge d'instruction.

La France a malgré tout une procédure mixte

3eme paragraphe : la question des sources de la justice pénale

– L'intégralité de la procédure pénale a fait l'objet d'une codification dans le code de procédure pénale

– Ne pas négliger les sources constitutionnelles

– Le rôle qu'a joué la Cour Européenne des droits de l'homme en matière de procédure pénale

4eme paragraphe : les acteurs de la justice pénale

1. les juridictions pénales

Il existe des juridictions de droit commun et des juridictions spéciales. Aussi, il y a des juridictions différentes en fonction de l'étape procédurale à laquelle on se situe. (par exemple : phase 1 enquête, puis phase de l'instruction, → La difficulté de la procédure pénale consiste à appréhender les différentes juridictions n'intervenant pas aux même étapes de la procédure.)

Premières juridictions :

* Juridictions d'instruction : elle n'intervient pas à toutes les étapes et est obligatoire seulement en matière criminelle → Juge d'instruction. Il instruit à charge et à décharge. Son but est d'avoir un maximum d'informations (il est donc indépendant et impartial) il mène une sorte d'enquête mais rend de véritables décisions de justice. Par exemple il peut placer un individu sous écoute, le placer sous contrôle judiciaire etc. Au niveau de la première instance il n'est pas seul, il y a le juge des libertés et de la détention (JLD).

* Juridictions de jugement de premier degrés : le tribunal de police (certaines contraventions), le tribunal correctionnel (délits), siège dans les locaux du tribunal judiciaire, et en général sont composés de 3 juges.

* Cours d'assises : instaurés au moment de la Révolution. (on ne parle que des cours d'assises de droit commun). Il y a des juridictions qui jugent des crimes, des infractions (punies d'une peine de plus de 20 ans). C'est une juridiction toujours départementale, et en principe elle siège dans les locaux de la Cours d'appel. C'est aussi une juridiction qui n'est pas permanente, elle tient des assises, elle se réunit par session. Nous sommes en présence d'une juridiction qui pratique l'échevinage (mixité, composé à la fois de professionnel et de non professionnels, 0 ; 3+6). Les décisions sur la culpabilité se prennent à la majorité de 7.

* Cours criminelles départementales : il y en a dans tous les départements. Juridictions composées de 5 juges professionnels et est compétente pour les crimes de 15 à 20 ans de réclusion. Officiellement, elles sont créées pour réduire les coûts et la durée des procédures criminelles. Et également pour lutter contre la « correctionnalisation ». (lorsque la qualification est criminelle et la sanction est délictuelle) → le plus souvent ce sont des vols

Les juridictions de second degés :

* Cour d'appel :

- ° Chambre d'appel correctionnelle : juridiction chargé de connaître des appels (jugements des tribunaux de police ou tribunaux correctionnels).
- ° Chambre de l'instruction : appel des ordonnances rendues par le juge des instructions
- ° Cours d'assises d'appel : crée en 2000 lorsque la loi à instauré l'appel en matière criminelle. La différence avec la cour d'assise de première instance étant qu'on passe de 9 à 12 juges, et donc de 6 à 9 jurés citoyens.

La juridiction supérieure :

* La cour de cassation

=> Dans le domaine criminel il existe des cours d'assises spéciales, qui sont composées différemment (domaine terroriste, criminalité organisée, justice pénale des mineurs, etc)

2. les autres acteurs

* La police judiciaire : autorité qui est chargée de mener des enquêtes (sous la direction du procureur de la république), et elle est aussi chargée de réaliser, sous la direction d'un juge d'instruction, des actes d'instruction, on parle de commission rogatoire. Elle ne correspond pas vraiment au découpage connu du grand public entre police nationale et gendarmerie. Elle est composée autant de policiers nationaux, de gendarmes, et d'autres fonctionnaires spécialement habilités. **Art 12 du code de procédure pénale** qui précise que « la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur par des officiers, fonctionnaires, et agents désignés. ». Compétente pour les délits déjà commis, pour la prévention des troubles à l'ordre public on parle de la police administrative. Il y a en matière de police judiciaire plusieurs grades : le plus importants est l'OPJ (officier de police judiciaire), en dessous il y a les APJ (élèves gendarmes etc), et etc.

* Le parquet / ministère public : il se compose de plusieurs membres, ils n'ont pas la même dénomination en fonction de la juridiction au près de la quelle ils se trouvent. Devant le tribunal correctionnel il s'agit du procureur de la République. **Art 31 du code de procédure pénale** « le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi ». Les fonctions sont la direction de l'enquête, exercice de l'action publique et requiert les peines et ordonne l'exécution de la peine.

Thème 9 : Les grands principes de la justice pénale

C'est un domaine qui a fortement évolué, surtout a partir des années 80, sous l'influence de la jurisprudence, de la cour Européenne des droits de l'Homme, etc, (**art 6 de la CEDH** qui donne le droit au procès équitable). En 2000 il y a une grande réforme, dont une qui a permis l'intégration de principes directeur dans le code de procédure pénale, art préliminaire du CPP.

1er paragraphe : l'égalité des armes

L'art préliminaire précise que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties. En procédure pénale il y a 3 parties (en général) :

- Le ministère public
- Le mis en cause (la défense)
- La partie civile (la victime)

Le principe d'égalité n'apprécie pas de la même façon dans les relations dans ces 3 parties, puisqu'elles n'ont pas le même rôle. La partie civile ne peut pas vraiment avoir les mêmes droits que les deux autres parties, car le procès pénal est surtout un procès dans le cadre du quel on va avoir une confrontation entre le mis en cause et le ministère public.

* Dans le cadre de la relation entre le ministre public et le mis en cause : comment mettre en oeuvre le principe d'égalité entre les 2 ? → Cadre d'un droit à la communication des pièces à la procédure. Mettre en mesure le ministère public et le mis en cause d'avoir accès aux même documents.

* Relation entre le mis en cause et la partie civile : la partie civile joue un rôle secondaire, elle défend un intérêt privée, son intérêt a être indemnisé. Elle n'est pas en théorie « une partie nécessaire ». Elle n'a pas accès à toutes les info détenues par les deux autres parties, ou accès tardif. Par exemple, la partie civile ne peut pas faire appel en cas d'acquiescement de la victime

2e paragraphe : les droits de la defense

Expression qui n'apparaît pas précisément dans les différents textes aux quels on les rattache. Les droits de la défense constituent un principe à valeur constitutionnelle mais l'expression en tant que tel n'est pas mentionnée.

Correspond a plusieurs éléments :

– Droit à un avocat dont l'intensité varie au cours du déroulement de la procédure. L'un des droit les plus important pour une personne mise en cause est le droit à l'avocat mais varie selon les circonstances. Dans le cadre de l'enquête, le droit a un avocat est très restreint. Parfois, par exemple, une personne fait l'objet d'une enquête sans le savoir.

Un individu bénéficiera d'un avocat dès lors qu'il va être placé en GAV, qui ne peut pas se faire sans la présence d'un avocat. S'il y a une instruction, l'avocat est toujours présent. Aussi, l'avocat a le droit à avoir accès à la plus part des pièces de la procédure. En phase de jugement, la présence de l'avocat est en principe permanente (sauf si on le refuse). Il existe un principe de liberté, en principe une personne mise en cause n'est pas obligée de prendre un avocat, dans la mesure que tout le monde peut se défendre seul. Il y a des cas où l'avocat est obligatoire, notamment en cour d'assise. Lorsqu'une personne fait le choix d'être assistée, elle va choisir son avocat.

– Le droit au silence est un élément important des droits de la défense. Entre autre, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Arrêt Funke contre France, la cour rappelle que tout individu a le « droit de se taire et ne pas contribuer à sa propre incrimination ». En droit français, la reconnaissance de ce droit a été tardive, sachant qu'elle n'est toujours pas absolue. Exemple : QPC dans laquelle des fonctionnaires faisaient l'objet de poursuites disciplinaires et il n'y a pas eu de notification du droit de se taire. Ce droit incombe aux autorités, elles doivent le notifier à la personne mise en cause.

– Le principe du contradictoire : Droit pour les personnes mises en cause de prendre connaissance de toutes les pièces et observation présentées au juge. Elle doit être accompagnée d'un droit de les discuter. Ce principe ne s'applique pas avec la même intensité à toutes les phases de la procédure. Principe qui bénéficie aux parties et qui est surtout imposé au juge.

3e paragraphe : les principes à matière de preuve

– La charge : règle de la présomption d'innocence, elle recouvre deux dimensions fondamentales : droit de ne pas être présenté comme coupable tant qu'on est pas jugé comme tel. En matière procédurale la présomption d'innocence permet de déterminer la partie qui doit supporter la charge de la preuve. En procédure pénale, la charge probatoire pèse sur les autorités publiques. Devant la juridiction de jugement, s'agit pour elle d'apprécier les éléments que l'accusation va lui présenter. La personne poursuivie voit peser sur elle une certaine charge probatoire. Il arrive que la charge de la preuve n'incombe pas au ministère public, c'est les présomptions. Certaines présomptions de droit portent sur l'élément matériel. Par exemple dans le cas du blanchiment, prévu par l'**art 324-1 du Code Pénal**, présomption qui porte sur l'origine illicite des biens et non sur l'ensemble des éléments constitutifs du délit. Quand on a une opération financière complexe et que qu'avec l'avocat on n'arrive pas à justifier la logique économique de cette action, on considère que les fonds acquis sont illicites. Dans toutes ces hypothèses, présomption de droit ou de fait, c'est à nous de ramener la preuve de notre innocence (infraction du code de la route etc).

– Le mode de preuve : plusieurs distinctions dans le domaine pénal : 2 systèmes sont envisageables : système de la liberté de la preuve ; système de la preuve légale. Dans le premier cas, la recherche des preuves est libre, toutes les preuves peuvent être ramenées à charge. Dans le système de la preuve légale, les parties ne peuvent produire que des preuves autorisées par la loi. Une hiérarchie va être constituée dans la recevabilité des preuves. Dans ce cas là, un juge ne peut pas ignorer des preuves. En droit français le principe est celui de la liberté, complété par celui de la licéité de la preuve. Liberté somme toute relative : distinction entre les parties publiques et les parties privées. En revanche, les parties privées ont le droit de produire en justice même celles obtenues illégalement. Condition fondamentale : que les preuves puissent être débattues de manière contradictoire devant la justice

Les parties privées peuvent aussi recourir à des procédés déloyaux, même s'il s'agit de pousser un individu à commettre une infraction. Exemple des associations de lutte contre le racisme qui vont utiliser la preuve par testing (tester la réaction de quelqu'un)

La licéité renvoie au principe selon lequel la recherche, la production et l'appréciation des preuves se fassent conformément au droit. Renvoie à l'idée qu'il y a un cadre légal, notamment contraignant pour les pouvoirs publics et les parties publiques.

Recouvre deux aspects :

- * La loyauté de la preuve → notion jurisprudentielle. La cour de cass considère qu'une preuve est déloyale lorsqu'elle est obtenue par fraude ou par stratagème. (provocation à l'infraction par les forces de police par exemple). Exemple affaire du Roi du Maroc.

- * Question des droits fondamentaux → implique le respect par les autorités publiques des droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie privée.

Thème 10 : la Justice administrative

1e paragraphe : les différentes juridictions administratives

L'existence de la justice administrative est liée aux lois des 16 et 24 août 1790. C'est cette loi qui a posé le principe de séparation des autorités administratives et juridictionnelles.

Dans un premier temps : « Juger l'administration, c'est encore administrer ». On ne va pas créer de juridiction administrative dans la mesure où la tâche de juger est déjà une fonction administrative. On fait échapper l'administration à tout contrôle administratif.

La construction de l'Etat de droit va aboutir à la création de juridictions administratives. Au départ, très peu de compétences. Pendant près d'un siècle, la justice administrative sera une justice dite retenue. Elle ne rendra que des avis. Pour qu'ils deviennent exécutoires, de vraies décisions de justices, il fallait que les avis soient signés par le chef de l'Etat.

Loi du 24 mai 1872 → on passe à un système de justice délégué. + Arrêt du conseil d'Etat du 13 décembre 1889, arrêt Cadot, le conseil d'Etat met fin à la théorie dite du ministre juge.

Depuis il y a eu des réformes.

Aujourd'hui il y a 3 catégories de juridictions :

- * L'équivalent de la cour de cassation, c'est le Conseil d'Etat. Créé en 1899, mais avant il n'était doté que d'une fonction administrative, conseil de l'Etat, il conseillait l'Etat. Il dispose de sections administratives chargées de rendre un avis sur les différents projets de loi. Il dispose de formation contentieuse, sachant que la plus importante est l'assemblée du contentieux.

- * Les cours administratives d'appel : il y en a 9, elles sont très récentes (31 décembre 1989)

- * Les tribunaux administratifs, sachant que l'on a aussi des juridictions administratives spéciales.

2eme paragraphe : les compétences des juridictions administratives

Chaque niveau juridictionnel a ses compétences propres, sachant que dans le cadre du contentieux administratif, on a une répartition des compétences qui peut paraître originale.

- * La compétence du **Conseil d'Etat** en tant que juridiction : le conseil d'Etat est parfois compétent en premier et dernier ressort. Il s'agit de tous les recours exercés contre les décrets réglementaires du président de la République ou du Premier ministre, ou les recours contre l'ordonnance de l'art 38.

- * Il est aussi compétent en tant que juge d'appel, notamment en matière du contentieux des élections municipales et départementales.

* Aussi, sa fonction juridictionnelle principale est celle qui consiste à être un juge de cassation, un juge régulateur.

* Il peut également être saisi pour un avis ou dans le cadre d'une QPC.

° Les cours administratives d'appel

Article L321-1 du Code de justice administrative (CJA), qui précise que les cours admin d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux admin.

° Les tribunaux administratifs (TA)

Ils statuent en premier ressort, sur toute une série de sujets (examiner la légalité des décisions administratives, les actions en responsabilité, contentieux contractuel). Il y a de plus en plus de compétences spécifiques attribuées à un juge statuant seul. (juge unique le plus souvent devant le tribunal administratif).

3eme paragraphe : le fonctionnement de la justice administrative

Le contentieux administratif :

– L'introduction des recours a été ces dernières années particulièrement formalisé. Il y a par exemple des mentions à respecter mais surtout, les recours devant les TA sont enfermés dans des délais très précis.

– Les requérants doivent donc disposer d'un intérêt spécifique pour agir.

– Il y a plusieurs phases durant le procès administratif, il y a quasi systématiquement une phase d'instruction. → Instruction orale (présentation du dossier à l'oral par l'avocat).

– Il y a également un rapporteur public. Dans le tribunal administratif il y a une personnalité originale, qui fait parti de la juridiction et qui est là pour éclairer la juridiction, il va développer des arguments à l'oral. Il ne juge pas, n'attaque pas. C'est un expert qui va rappeler la procédure etc.

– Ces dernières années, le législateur a modernisé la justice administrative en suivant deux directions : l'amélioration des procédures d'urgence (article L521-2 du CJA). Le législateur a amélioré l'exécution des décisions du juge administratif. Il existe des moyens contraignants l'administration qui peut être condamnée sous astreinte ou injonction.